

조문별 제·개정 이유서

◇ 행정규칙명 : 국제조세사무처리규정

◇ 제 · 개정 이유

「국제조세조정에 관한 법률」 일부개정('24.12월) 및 「국세청과 그 소속기관 직제 시행규칙」 일부개정('24.12월) 등 법령 개정내용을 반영하는 한편, 업무처리 절차를 명확히 하여 업무 효율성 및 납세자 신뢰도를 제고하기 위함

◇ 주요내용

가. 「국제조세조정에 관한 법률」 일부개정('24.12월) 및 「국세청과 그 소속기관 직제 시행규칙」 일부개정('24.12월) 내역 반영

나. 용어의 정의 명확화

- 개념이 모호한 외국기업 정의를 삭제하고, 외국법인, 외국법인 국내사업장 정의 신설(안 제2조)

다. 업무처리절차 명확화

- (거주자 증명서 발급신청) 5일 이내 관련서류 보완 받은 후 발급할 수 있도록 개정하여 불필요한 민원 발생 축소(안 제54조)
- (거래가격 조정신고서 등 처리) 불복 재조사 현장확인 등에도 재조사 목적을 달성할 수 없는 경우 조사업무 담당과장에게 재조사 의뢰 가능하도록 개정(안 제61조)
- (상호합의 결렬 시) 상대국과 상호합의 절차를 종료하는 의사를 문서로 교환한 날을 상호합의 종료일로 본다는 규정 추가하여 상호합의 결렬 시 종료일 명확화(안 제85조)